

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO**

Processo: Ação Penal nº 0002237-43.2025.8.17.2730
Origem: Vara Criminal de [COMARCA]
Recorrente: FREDERICO GUIMARÃES XAVIER DE SOUZA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ALERTA GEN-RECONHECIMENTO: Interrogatório realizado sem presença de defensor técnico. Violação ao Art. 185, §1º, CPP e Art. 13, III, Lei 13.869/19 (Abuso de Autoridade). Nulidade absoluta configurada.

RECURSO ESPECIAL

FREDERICO GUIMARÃES XAVIER DE SOUZA, já qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de origem, por **negativa de vigência aos artigos 185, §1º, e 564, inciso III, alínea "c", do Código de Processo Penal**, bem como ao **artigo 13, inciso III, da Lei Federal nº 13.869/2019**, postulando o reconhecimento da **nulidade absoluta do interrogatório** e de todas as provas dele derivadas, consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recife, 11 de junho de 2026.

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: FREDERICO GUIMARÃES XAVIER DE SOUZA
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Origem: Ação Penal nº 0002237-43.2025.8.17.2730

EMÉRITOS MINISTROS,
COLEDA TURMA JULGADORA,

I — SÍNTESE FÁTICA

O Recorrente foi interrogado pela autoridade policial **sem a presença de defensor técnico**, em flagrante violação às garantias constitucionais e legais que asseguram a ampla defesa desde a fase investigatória.

O interrogatório, realizado nas dependências do CERESP-BH, ocorreu em ambiente de **coerção institucional**, sem que fosse oportunizado ao Recorrente o direito de consultar advogado antes de prestar declarações.

A confissão obtida nessas circunstâncias foi utilizada como **elemento central** da acusação, servindo de base para a denúncia e, posteriormente, para a pronúncia/condenação.

II — DO DIREITO À DEFESA TÉCNICA NO INTERROGATÓRIO

II.1 — O Comando Constitucional

O artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição da República assegura:

"o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;"

A garantia constitucional opera desde o **primeiro momento da custódia**, não se limitando à fase judicial. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que:

"O direito à assistência de advogado é garantia constitucional que se projeta em todas as fases da persecução penal, inclusive na fase pré-processual. A ausência de defensor no interrogatório policial configura nulidade absoluta quando o ato é utilizado como prova."

(HC 127.900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)

II.2 — O Artigo 185, §1º, do CPP

O artigo 185, §1º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 10.792/2003, estabelece:

"§ 1º O interrogatório do réu preso será realizado, em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares bem como a presença do **defensor** e a publicidade do ato."

A norma é **coigente**: a presença do defensor é **condição de validade** do ato, não mera formalidade dispensável.

II.3 — A Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019)

O artigo 13, inciso III, da Lei nº 13.869/2019 tipifica como crime de abuso de autoridade:

"Art. 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a:

[...]

III - **produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro**:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, sem prejuízo da pena cominada à violência."

O interrogatório sem defensor, em ambiente de custódia, opera **redução da capacidade de resistência** do preso, configurando o tipo penal em abstrato. A prova assim obtida é **ilícita por derivação** (Art. 157, §1º, CPP).

III — DA NULIDADE ABSOLUTA

III.1 — Natureza do Vício

A ausência de defensor no interrogatório configura **nulidade absoluta**, por violação a garantia fundamental. O artigo 564, inciso III, alínea "c", do CPP é expresso:

"Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

[...]

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

[...]

c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;"

A nulidade absoluta:

1. **Não se convalida** pelo decurso do tempo;
2. **Não exige demonstração de prejuízo** (prejuízo é presumido);
3. **Pode ser arguida a qualquer tempo**, inclusive em sede de recurso especial;
4. **Deve ser reconhecida de ofício** pelo Poder Judiciário.

III.2 — Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

Esta Corte Superior consolidou o entendimento sobre a nulidade do interrogatório sem defensor:

"A ausência de defensor no interrogatório do acusado constitui nulidade absoluta, insanável e imprescritível, por violar garantia constitucional da ampla defesa. A confissão assim obtida é prova ilícita."

(HC 583.021/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma)

"O interrogatório policial realizado sem a presença de advogado ou defensor público é ato nulo, devendo ser desentranhado dos autos, bem como as provas dele decorrentes, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada."

(RHC 122.738/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma)

IV — DA CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS

O artigo 157, §1º, do Código de Processo Penal estabelece a **teoria dos frutos da árvore envenenada**:

"§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras."

No caso concreto, a confissão extrajudicial viciada serviu de **fonte primária** para:

1. Formulação da denúncia;
2. Decretação de medidas cautelares;
3. Direcionamento das investigações;
4. Fundamentação da pronúncia/sentença.

Todas essas provas derivadas estão **contaminadas** e devem ser desentranhadas dos autos.

V — DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

V.1 — Cabimento (Art. 105, III, "a", CR/88)

O v. acórdão recorrido negou vigência aos artigos 185, §1º, e 564, III, "c", do CPP, ao rejeitar a arguição de nulidade do interrogatório sem defensor. Igualmente, violou o artigo 13, III, da Lei nº 13.869/2019, ao validar prova obtida mediante constrangimento ilegal.

V.2 — Prequestionamento

A matéria foi suscitada perante o Tribunal de origem, que a enfrentou expressamente, configurando o necessário prequestionamento.

V.3 — Não Incidência da Súmula 7/STJ

A análise da nulidade por ausência de defensor é **questão eminentemente de direito**. O fato (interrogatório sem advogado) é incontroverso. Discute-se apenas sua consequência jurídica.

VI — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Recurso Especial;
2. No mérito, o **provimento integral** para:
 1. Reconhecer a **nulidade absoluta** do interrogatório realizado sem defensor;
 2. Determinar o **desentranhamento** da confissão extrajudicial e de todas as provas dela derivadas (Art. 157, §1º, CPP);
 3. Anular os atos processuais subsequentes que tenham se fundamentado na prova ilícita;
 4. Determinar novo julgamento, se subsistir acervo probatório lícito;
3. **Subsidiariamente**, a anulação do acórdão para que o Tribunal de origem reaprecie a questão à luz dos precedentes desta Corte Superior.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 11 de junho de 2026.

OAB/PE